

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אופיר סופר
עמיחי שיקלי

פ/25/349

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – העדפה מתקנת למשרתים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 15א בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, בסעיף 15א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) במתן עדיפות כאמור בסעיף קטן (ב), פסקה (3) תינתן עדיפות למועמדים מקרב הקבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי הוראות סעיף קטן (א) שסיימו שירות סדיר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994²."

דברי הסבר

בימים אלו, בהם העולם הערבי עובר טלטלות ועתידם של מיעוטים רבים במזרח התיכון לוט בערפל, נמצאת מדינת ישראל כאי של יציבות וזכויות אדם. החברה הישראלית מורכבת מעדות שונות אשר חלקן קוראות דווקא עכשיו להשתלבות בחברה הישראלית, ולא להליכה אחר בדלנות וקיצוניות. במדינת ישראל חיים בני מיעוטים שבחרו לקשור את גורלם בגורל המדינה, שמשרתים בצה"ל ובשירות האזרחי, לעיתים רבות תוך הקרבה חברתית ומשפחתית גדולה. חלקם מופלים לרעה באזור מגוריהם, חלקם סובלים מאלימות ומהסתה, ולו מהסיבה שהם בחרו לשרת את מדינת ישראל ולהשתלב בה.

לאחר שמשחררים מהשירות, רבים מהם מגלים שדווקא בני המיעוטים שהתנגדו לשירות, שהסיתו או תמכו באי ההשתלבות, הם אלה הנהנים מיתרון בקבלה למשרות ציבוריות על פני בני עדתם שכן שרתו, מפני שהמשרתים הצטרפו מאוחר יותר לשוק העבודה.

לאור זאת, מטרת התיקון היא עידוד קבלה לעבודה בשירות המדינה של בני הקבוצות הזוכות לייצוג הולם אשר שרתו בשירות סדיר או בשירות לאומי, כמוגדר בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994.

זהו תיקון חברתי מתבקש שיעודד השתלבות הוגנת בחברה הישראלית ושואף ליצור צדק והוגנות חברתית כלפי אלה שבחרו לשרת.

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אופיר סופר ועמיחי שיקלי (פ/877/24).

הצעת החוק זהה לפ/877/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)